

جا معة المستقبل

كلية الشريعة والقانون

قسم الفقه واصوله.



بحث التخرج لنيل درجة البكالوريوس مقدم إلى كلية الشريعة والقانون

بجامعة المستقبل قاريسا كينيا

أحكام الرهن في الفقه الإسلامي

إعداد الطالبة : أنيسة هلولى حسن

الرقم الجامعي : ٣٨٥١٢

الأستاذ المشرف : دكتور عبدالرحمن ورطيري

العام الدراسي: ٢٠٢١م-١٤٤٢هـ



الإستـــــــــــــــــــــــــــــــهلال:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ۞ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ ﴾ ال بقرة:٣٨٢

الإهداء

إلي الرحمة المهداة سيدي وقدوتي وحبيبي محمد بن عبدالله الدي ارسل الله الي الناس ليخرج من الظلمات الجهل الي النور .

إلي الصحابة الكرام الدين طافوا مشارق الارض ومغاربها لتكون كلمة الله هي العليا .

إلي جنتي و معنى الحب والحنان الي بسمة الحياة وسر الوجوه والتي كان دعاؤها سر نجاحي أمي الغالية .

إلي أبي الحنون رحمة الله رحمة واسعة .

إلي القلوب الرقيقة والنفوس البريئة إخوتي .

إلي زملائي وزميلاتي وكل من علمني حرفا في هده الحياة .

وأخيرا إلي أستادي ومشرفي الوالد المربي دكتور عبدالرحمن ورطيري حفظه الله .

الشكر والتقدير:

فإني أشكر الله تعالى على فضله حيث أتاح لي إنجاز هدا العمل بفضله ، فله الحمد أولا وآخرا .

ثم أشكر على كل من ساعدني بإتمام هدا البحث وزودني بالمعلومات اللازمة فلهم مني الشكر والتقدير وأخص بدكر أمي الحنونة التي كان دعواها سر نجاحي فجزاكم الله عني خير الجزاء .

وكما أشكر أولئك الدين مهدوا لي طريق العلم والنجاح وأخص بجزيل الشكر والتقدير إلى أستاد المشرف "دكتور عبدالرحمن ورطيري "على ما قدمه لي من التوجيهات والإرشادات في موضوع دراستي .

أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أعضاء هيئة التدريس في جامعة المستقبل وأقول لهم ستبقون في ذكريا.

جزاكم الله عني خير الجزاء .

ملخص البحث:

عنوان الرسالة : أحكام الرهن في الفقه الإسلامي " دراسة فقهية مقارنة "

الدرجة العلمية : البكالوريوس.

مكونات البحث : يتكون هدا البحث من مقدمة وثلاثة مباحث .

فالمقدمة اشتملت على : أهمية الموضوع، سبب اختياره ، مشكلة البحث ، أهداف البحث ، أسئلة البحث ، منهج البحث ، هيكل البحث ومباحث.

أما ا لمبحث الأول : حقيقة الرهن ومشروعيته. المبحث الثاني : شروط عقد الرهن

والمبحث الثالث : أحكام الرهن . الخاتمة وتشتمل على النتائج والتوصيات.

SUMMURYOf THE RESEARCH

The title of the letter :

The provisions of the mortgage in Islamic jurisprudence , a jurisprudential study comparing the degree of bachelor`sdegree,the components of the research .

The research consists of introduction and three topics . Mortgage topic , concluding mortgage provisions and includes findings and recommendations.

المقدمة:

الحمدالله رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ، وبعد :

فلقد منّ الله الإنسانية بشريعة إسلامية سمحة تحمل تيسير أمور الناس وما يكفل للفرد سعادته ، ويحقق للمجتمع رفاهيته ، وتمتاز بشمولها وكمالها فتضمن معالجة أمور الناس مع كل بيئة وعصر ، قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَلَقَدْ جِئْنَٰهُم بِكِتَٰبٍ فَصَّلْنَٰهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ ﴾ ٢٥

بينت هده الأية أحكام الوقائع التي كانت في عصر نزول الوحي ، وأتت بنصوص عامة على ما يجد من الحوادث .

لأجل ذلك شرع الله . سبحانه وتعالى . الرهن قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ ۞ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ﴿٢٨٣﴾ ﴾ ال بقرة:٣٨٢

الرهن وثيقة من أهم الوثائق في حق الدائن المرتهن ،لأنه يجعله مطمئنا على ماله كأنه في حيازته فلا يخشى الإنكار أو الضياع ماله ،وأيضا أن المدين يحث على الوفاء بالدّين الدي عليه حتي يتمكن من استرداد المال المرهون والإنتفاع به .وإذا كان الرهن فيه مصلحة للمرتهن

فهو في الوقت نفسه يحقق مصلحة للراهن ، لأن الراهن حين يقدم ماله للمرتهن فإنه يحفظه من البيع بأبخس الأثمان ، إذ قد يلجأ الراهن إلى بيع ماله بثمن بخس لقضاء حاجته

سبب إختيار البحث :

أولا : إنماء معرفتي والإزدياد من العلم وجمع معلومات العلماء من المسائل التي تخص أحكام الرهن .

ثانيا: الرهن موضوع فقهي كثير الأحكام يصعب أحيانا معرفته على بعض الدارسين فضلا عن عوام المسلمين.

ثالثا: دخول عقد الرهن في كثير من معاملات المصارف الإسلامية والتي أصبحت الحاجة إليها ماسة في الأوانة الأخيرة

رابعا: يؤدي بعض أحكام الرهن إلى الوقوع في الإثم العطيم ، وأكل الأموال الناس بالباطلِ وأردت إيضاح غوامضه ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة.

أهمية البحث:

وتظهر أهمية هدا البحث في الجوانب التالية :

أولا : التعامل في الرهن يعد مصلحة ضرورية أو حاجية ، ودلك بحسب المعاملة المنشئة للدّين وما تقتضيه ،ودلك بأن تكون داخلة تحت الضروريات ألحاجيات .

ثانيا:الرهن يعتبر وسيلة توثيق للحق ،فإنه يمكن أن يكون وسيلة إثبات أمام القضاء.

أهداف البحث :

تهدف هده الدراسة إلى ما يلي :

أولا : التعرف عن أحكام الرهن وجمع المعلومات المتعلقة بالموضوع.

ثانيا : إظهار تيسير الشريعة ومراعاتها لمصالح الناس .

أسئلة البحث

يحاول هدا البحث أن يجيب عن بعض الأسئلة أهما ما يلي :

ما هو مفهوم الرهن وما عناصره ؟

ما هي شروط الرهن : في العاقدين ، قي الصيقة ، في المرهون به ، وفي المال المرهون ؟

متي ينتهي عقد الرهن؟

حدود البحث :

موضوعيا :سأقتصر حدود هدا البحث عن أحكام الرهن في الفقه الإسلامي "دراسة فقهية مقارنة "

مكانيا : يعد البحث من قبل جامعة المستقبل كلية الشريعة والقانون في قاريسا ـ كينيا .

زمانيا : يقع البحث في عام ١٤٤٢هـ ٢٠٢١/٢٠٢٠م

منهج البحث :

إتباع المنهج الوصفي في عرض آراء الفقهاء في المسائل الفقهية المتعلقة بموضوع الرهن ، وكيفية إجراء معاملاته.

عرض الآراء الفقهية مع إيراد الأدلة ، ثم بيان الرأي الذي يترجح بحسب قوة الدليل .

الإقتصار على أربعة المداهب : الأئمة الأربعة ومدهب الطاهرية إن كان لهم في المسألة قول.

بيان مواضيع الآيات بذكر أرقامها ، وأسماء السور التي وردت فيها .

سأتكلم الطبعة والنشر وتاريخ الطبع في المصادر والمراجع .

تخريج الأحاديث النبوية الشريعة .

وأقوم بعمل فهارس للبحث تشمل :

فهرس الآيات

فهرس الأحادث

فهرس الأعلام

فهرس المصادر والمراجع ،فهرس الموضوعات

الدراسات السابقة

من خلال إطلاعي هدا الموضوع،وجدت بعض الباحثين دونو هدا الموضوع سابقا،والي بعض الرسائل والبحوث دات صلة بموضوعي:

١-الرهن في الفقه الإسلام . للمبارك بن محمد بن أحمد رسالة مقدمة إلى المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

٢-قضايا معاصرة في الرهن . بحث لأستاد الدكتور . عارف علي عارف جامعة الجزيرة . السودان أحكام الرهن في الشريعة الإسلامية بين النظرية والتطبيقية رسالة مقدمة لكلية دار العلوم جامعة القاهرة بحث لمحمد نعيم بن عمر

الفرق بين هده الدراسات وبين بحثي ما يلي :

هدا البحث بحث أكاذمي مقتصر بموضوعات خاص.

هيكل البحث :

يتكون البحث من مقدمة وثلاثة المباحث وخاتمة وفهارس وذلك على النحو التالي :

المبحث الأول : حقيقة الرهن ومشروعيته .وفيه أربعة مطالب .

المطلب الأول : تعريف الرهن

المطلب الثاني : مشروعية الرهن.

المطلب الثالث. حكمة مشروعية الرهن

المطلب الرابع : أركان الرهن وعناصره .

المبحث الثاني : شروط عقد الرهن .وفيه خمسة مطالب .

المطلب الأول : شروط العاقدين .

المطلب الثاني : شروط الصيغة .

المطلب الثالث : شروط المرهون .

المطلب الرابع : شروط المرهون به .

المبحث الثالث : أحكام الرهن . وفيه ثلاثة مطالب .

المطلب الأول : أنواع عقد الرهن .

المطلب الثاني :إنتهاء عقد الرهن.

المطلب الثالث : إختلاف الراهن والمرتهن .

الخاتمة وتشمل على:

النتائج والتوصيات.

والفهارس.

المبحث الأول : حقيقة الرهن ومشروعيته .وفيه أربعة مطالب .

المطلب الأول : تعريف الرهن .

المطلب الثاني : مشروعية الرهن.

المطلب الثالث: حكمة مشروعية الرهن .

المطلب الرابع : أركان الرهن وعناصره .

المطلب الأول : حقيقة الرهن ومشروعيته :

تعريف الرهن :

الرهن في اللغة :حبس شيء لأي سبب كان ، سواء كان السبب دينا ، أم

غيره وسواء كان الشيء مالا أم غيره يقال رهن الشيء عند فلان ،ورهنه وأرهنه برهنة : بمعنى واحد ، أي جعله وثيقة محتسبة به ، قال الله تعالي ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾﴾ المدثر: ٨٣

وقال قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾﴾ الطور: ١٢

أي محبوسان بعلمها ، ومؤخدان به ، وقال صلى الله عليه وسلم"كل غلام مرتهن بعقيقته"[١]

يأتي الرهن في اللغة بمعنى اللزوم ،يقال هدا راهن لك أي ملزم.

ويأتي أيضا بمعنى ما وضع عندك لينوب مناب ما أخد منك ، يقال :رهنه الدار ، أي أعطاها له رهنا ، وارتهن منه الدار ، أي أخدها منه رهنا [٢]

---

[١] سنن إبن ماجة في كتاب الدبائح ٣١٦٥، لسان العرب لأبن منظور م ١٣ ص ١٩٠-١٨٨

[٢] لسان العرب لأبن منظور م ١٣ ص ١٨٨

عنده قال تعالى﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

إختلف العلماء في تعريف الرهن شرعا تبعا لأختلافهم في بعض فروعه الفقهية :

عرفه الحنفية بأنه :حبس شيء مالي ، بحق يمكن استيفاؤه منه ،كلا أو بعضا،كدين حقيقة أو حكما (٣)

وعرف المالكية الرهن بتعريفات كثيرة منها :ما عرفه به الإمام الخرشي فقال: بدل من له البيع ما يباع أو غررا ، ولو اشترط في العقد ، وثيقة بحق .(٤)

وعرفه الإمام ابن عبد البر بقوله : الرهن ان يكون الشيء وثيقة من دين صاحب الدين يعود بدينه فيه إن لم يكن الراهن يفديه (٥)

وعرف الشافعية الرهن بتعريفات كثيرة منها :ما عرفه به الإمام الخطيب الشربيني بقوله : هو جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منه تعدر وفائه (٦)

(٣)رد المختار لإبن عابدين ،ج ١٠ ، ص ٧٢_٦٨

(٤) شرح الخرشي على مختصر خليل ج ٥ ص ٢٣٦

(٥) الكافي في فقة أهل المدينة : لامام أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر القرطبي ج ٢ ص٨١٢

عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ ﴾ ال بقرة:

٣٨٢

الرهن إصطلاحا:

وعرفه الإمام النووي بقوله : هو جعل مال وثيقة على دين ليستوفى منه الدين عند تعدره عليه(٧)

تعريف الرهن عند الحنابلة :عرف الفقهاء الحنابلة الرهن بتعريفات كثيرة منها ما عرفه به الإمام ابن قدامة بقوله : هو المال الدي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنة إن تعذر استيفاؤه

ممن هو عليه (٨)

(٦) الاقناع في حل الفاظ أبي شجاع ح٢ ص ٢٩٧ طبعة دار الفكر _بيروت

(٧) المجموع شرح المهذب ج ١٢ ص ٣٠٠ طبعة مكتبة الإرشاد : جدة _مملكة السعودية .

(٨) المغني لإمام ابن قدامة المقدسي ج ٦ ص ٢٣ طبعة دار الحديث بالقاهرة

وعرفه الإمام ابن المفلح بقوله (هو جعل عين مالية وثيقة بدين ليستوفى منها عند تعذر استيفاؤه ممن هو عليه).(٩)

التعريف الراجح :

بعد ما ذكر تعريفات الفقهاء للرهن نرى أن التعريف الدي تميل إليه النفس هو ما دهب المالكية بقولهم (الرهن: هو بذل أو إعطاء من له البيع ما يباع أو غررا ولو اشترط في العقد وثيقة بحق)

وذلك لعمومه فيما يرهن ،وفي هدا العموم احتياط لحفظ مال المرتهن فضلا عما يفيده من جواز الرهن بالأعيان المضمونة ،سواء كانت مضمونة بنفسها أو بغيرها ،وهدا بخلاف التعريفات الأخرى ، فإنها تخصص المرهون بالعين ،ولا تتناول رهن ما فيه غرر ، كما انها تخص المرهون به بالدين ، فتعريف المالكية يفيد التيسير على الراهن برهن الدين وما فيه غرر ، كما ان فيه صيانة لمال المرتهن ، بتوثيقه بأي شيء ولو كان دينا أو مشتملا على غرر ، وفيه كذلك جواز الرهن بالأعيان المضمونة إذا كانت غائبة ، وفي دلك احتياط لحفظ المال (١٠)

(٩) المبدع شرح المقنع لإمام ابن مفلح ج ٤ ص ١٠١ طبعة دار عالم الكتب بالرياض سنة ١٤٢٣هـ _٢٠٠٤م

(١٠)عقد الرهن دراسة مقارنة : د/عبد الفتاح إدريس ص ٨

المطلب الثاني : مشروعية الرهن

الرهن مشروع ودليل على مشرعيته في الكتاب والسنة والإجماع والمعقول وبيان دلك فيما يأتي :

أولا : الكتاب :

قال الله تعالى ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ ﴾ ال بقرة:٣٨٢

وجه الدلالة :ان الله تعالى أمر بكتابة الدّين والإشهاد عليه لمصلحة حفظ الأموال ودلك بقوله تعالى ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ﴾

ا بقرة:٢٨٢

ثم عقب ذلك بذكر حال الأعذار المانعة من الكتابة ، فشرع لها نوعا من التوثيق وهو أخذ الرهن بقوله تعالى : ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ ﴿٢٨٣﴾﴾ ال بقرة:٣٨٢

فدلت هده آية على مشروعية الرهن (١١) توثيقة للحق ومحافظة عليه من الضياع .

ثانيا :من السنة الشريفة : جاءت أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الرهن منها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ، ورهنه درعه(١٢)

وفي لفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت " توفي رسول الله صلى الله عليه رسلم ودرعه مرهونة عند يهودي ، بثلاثين صاعا من شعير(١٣)

(١١) الجامع الأحكام القرآن : للإمام أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري القرطبي المتوفى سنة ٦٧١هـ ج ٣ ص ٤٠٦ طبعة دار عالم الكتب بالرياض _ تحقيق :هشام سمير البخاري _نشر سنة ١٤٢٣ هـ ٢٠٠٣م

(١٢) أخرجه البخاري في صحيح: _كتاب الرهن _ بباب من رهن درعه حديث رقم ٢٣٩٤ وأخرجه مسلم في صحيحه _كتاب المسافات _باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر حديث رقم ٣٠٩٣

(١٣) أخرجه البخاري في صحيحه _كتاب الجهاد والسير _باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم حديث رقم ٣٧٨٠

وجه الدلالة :دل هدا الحديث على مشروعية الرهن وجوازه ، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ، فدل دلك على أنه جائز ،إذ لو لم يكن كدلك لما فعله صلى الله عليه وسلم.

ثالثا: الإجماع :

أجمع المسلمون على مشروعية الرهن . قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة (١٤)

رابعا : القياس :

قاسوا الرهن على الكفالة بجامع أن كلا منهما وثيقة بالدين الدي له طرفان (طرف وجوب ، وطرف استيفاء ، حيث يجب أولا في الدمة ثم يستوفى بعد دلك من المال ، فكما أن الكفالة جائزة _وهي وثيقة في طرف الوجوب الدي يختص بالدمة _فكدلك الرهن جائز _وهي

(١٤) المغني لإبن قدامة ج ٦ ص ٢٤

وثيقة في طرف الاستيفاء الدي يختص بالمال _من باب أولى ، لأن الاستيفاء مقصود ، والوجوب وسيلة إلى هدا المقصود ، والوثيقة في حق المقصود أولى منها في حق الوسيلة [١٥] وبهدا تأكدت مشروعية الرهن من جهة القياس .

المطلب الثالث : حكمة مشروعية الرهن :

من قواعد شريعة الإسلام اليسر والسهولة ورفع المشقة ودفعها ، وهدا من باب واسع في الشريعة الإسلامية لدلك شرع الله عز وجلى الرهن لمصالح الراهن والمرتهن وبيان دلك فيما يلي :

أولا :المصالح التي تكون في جانب الراهن : إن الرهن ييسر للراهن سبيل الحصول على ما يحتاج من البيع والشراء دينا إلى أجل ، فليس كل إنسان يجد من المال ما يحقق به ما يحتاج إليه في الوقت الدي يحتاج إليه ولأجل هدا يكون الرهن مصلحة للراهن .

(١٥) الهداية للمرغيناني ، م ٤ ،ص ١٥٥٥ ودرر الحكام ، لعلي حيدر م ٢ ج ٥ ص ٥٢

ثانيا : المصالح التي تكون في جانب المرتهن :

أما مصالح الرهن التي تكون في جانب المرتهن فذلك واضح وظاهر في حفظ حقه وماله من الضياع إذا عجز عن سداد دينه .

وفضلا عن دلك فإنه يعود على نفس المرتهن بالهدوء والسكينة لعدم خوفه من ضياع ماله :(١٦). والرهن يدخل في نفس المرتهن الطمأنينة على ماله ، فالإنسان قد يكون ممن يحب الخير ومساعدة المحتاجين وممن لا يحب مساعدة الآخرين للمال لأن المال محبب للناس والنفوس مجبولة على الميل إليه لأجل دلك قال الله تعالى في محكم تنزيله قَالَ تَعَالَى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾﴾ آل عمران: ٤١

ومن هنا نشأت الحاجة إلى الإستيثاق على ماله ، ليتمكن فاعل الخير من المضى في عمله الطيب فكان تشريع الرهن خير مطمئن لصاحب المال على ماله فينفعه إلى عمل الخير ومساعدة الناس وتفريج الكرب والتنفيس عنهم ، وفي هدا مصلحة له في الدنيا والآخرة ، في

(١٦) عقد الرهن في الفقة الإسلامي . د/السيد حافظ السخاوي ص ٨٨

الدنيا حيث محبة الناس تتجه نحوه ، فيقبلون على التعامل معه ، وفي الآخرة له الثواب الحسنة(١٧)

ثالثا : المصالح التي تعود على المجتمع:

إن الرهن يساعد على توسيع التعامل التجاري ، وتبادل المحبة والمودة بين الناس ، فهو تعاون على البر والتقوى ، فقد أمر الله سبحانه وتعالى بقوله ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ۝٢﴾ المائدة: ٢

وهدا فيه نوع من التكافل ، ونوع من التراحم والتعاطف ، لأن المسلم إذا وجد من يعطيه المال في ساعة الحاجة ، فإنه يشكره ويحبه ويدكره بالخير ، وهدا يجعل القلوب يعطف بعضها بعضها على بعض ، ويحب المسلمون بعضهم بعضا(١٨):

(١٧) الرهن في الفقة الإسلامي د/ مبارك الدعيلج ص ٥٩

(١٨) شرح زاد المستقنع للشنقيطي ٢٧٤/٤

وبالجملة فالرهن شرع في الإسلام تيسرا للمعاملات وسدا للحاجات الناس ، وتوثيقا لأصحاب الحقوق لضمانها وعدم ضياعها[١٩]

المطلب الرابع : أركان الرهن وعناصره :

للرهن عند الحنفية ركن واحد، ثم إختلفوا بعد دلك في نوع هدا الركن على قولين :

١ – ذهب بعض الحنفية إلى أنه الإيجاب وحده من الراهن ، لأن الرهن عقد تبرع فيتم بالتبرع كاهبة والصدقة [٢٠]

٢–ذهب جمهور الحنفية إلى أن ركن الرهن الإيجاب من الراهن والقبول من المرتهن (الصيغة) وهو الصحيح عندهم لأن الرهن عقد ينعقد بالإيجاب والقبول كسائر العقود، ولأن الراهن إن لم يستوجب شيئا على المرتهن إبتداء فقد استوجب شيئا في البقاء وهو صيرورة المرتهن مستوفيا دينه عند هلاك المرهون في يده ، فالرهن ليس عقد تبرع من كل وجه ، بل فيه معني

---

[١٩] عقدالرهن في الفقة الإسلامي د/ السيد حافظ السخاوي ص ٩٠

[٢٠]) الهداية للمرغينلني م٤ص١٥٥٥ فتح القدير لإبن همام ج٩ص٦٥ رد المحتار لإبن عابدين ج١٠ ص٦٨ص٧٢ دررالحكام لعلي حيدر م٢ ج٥ص٦٣

المعاوضة من وجه ، فالقول بانعقاد رهن بلى رضى المرتهن –قبوله–يوجب ضررا بسقوط الدين في حال هلاك الرهن .[٢١]

وللرهن عند الجمهور من المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، ثلاثة أركان :

الركن الأول : العاقد ويشمل : الراهن وهو المدين الذي عليه الحق معطي المرهون ، والمرتهن وهو الدائن صاحب الحق عاقد المرهون .

الركن الثاني: المعقود عليه ويشمل: المرهون وهو الشيء المالي الذي يؤ خذ وثيقة بالحق ، والمرهون به وهو الدّين (الحق) الذي يؤخذ المرهون توثقة له .

الركن الثالث : الصيغة وتشمل : الإيجاب من الراهن والقبول من المرتهن ، لأن الرهن عقد مالي فافتقر إليهما كالبيع.[٢٢]

وهكذا الخلاف في قضية الركن بين الحنفية والجمهور في كل العقود ،فالركن عند الجمهور أوسع منه عند الحنفية ، فإن الركن عند الحنفية ما كان جزء من الشيء وتوقف وجوده عليه ،

[٢١٢١]) بدائع الصنائع للكساني ج٦ص٢٠٤ ،البداية للمرغيناني م٤ ص١٥٥٥ فتح القدير لإبن همام ج٩ ص٦٦ رد المحتار لإبن عابدين ج١٠ ص٦٨ص٧٢

[٢٢]) درر الحكام لعلى حيدر م ٢ ج ٥ ص ٦٦ ، بداية المجتهد لابن رشد ج ٢ ص٢٧٢ ، الدخيرة للقرافي ج ٨ ص ٦٨–٧٩ ص ٩٣–٩٧ ، الفواكه الدواني للنفراوي ج ٢ م ١٨ ص ٢٧٣ ، العزيز للرافعي ج ٤ ص٤٣٨ ، مغني المحتاج للخطيب الشربيني ج ٢

أما الركن عند الجمهور فهو ما توقف عليه وجود الشيء ، ولا يمكن تصوره إلا به ، سواء أكان جزءا منه أم لا ، فالعاقد ركن إذ لا يتصور عقد بدون عاقد وإن لم يكن جزءا من العقد ، أ ما العاقد عند الحنفية فيعد من شروط العقد ، لأنه ليس جزءا من العقد[٢٣]

عناصر الرهن:

للرهن أربعة عناصر وهي :

١:الراهن : وهو معطي الرهن .

٢:المرتهن : وهو آخذ الرهن .

٣ : المرهون : وهو ما أحتبس من المال وثيقة بالحق ويسمى في الكتب الفقه "الرهن إطلاقا للمصدر على إسم المفعول ".

٤:المرهون به : وهو الحق.

وتسمى العناصر الثلاثة الأولى (راهن والمرتهن والمرهون) أطراف الرهن. [٢٤]

---

[٢٣]) الفقه الإسلامي وأدلته ، للزحيلي ج٦ص٤٢١١

[٢٤]) المدخل الفقه للرزقا ج١ص٦٠٧ ، الفقه الإسلا مي وأدلته للزحيلي ج ٦ص٤٢١٠، الأحكام الفقهية في المداهب الإسلامية الأربعة للشيخ عساف م ٢ ص ٩٥ ، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية لمحمد سيد طنطاوي ص ٥٥ ط ١٥ ١٤١٧ هـ ١٩٩٧م

المبحث الثاني :شروط عقد الرهن . وفيه خمسة المطالب :

المطلب الأول : شروط العاقدين.

المطلب الثاني : شروط الصيغة .

المطلب الثالث : شروط المرهون .

المطلب الرابع : شروط المرهون به .

المطلب الأول :شروط العاقدين :

ما يشترط في عاقدي الرهن :

يشترط في عاقدي الرهن (الراهن والمرتهن) أن تتحقق فيهم أهلية البيع والتبرع ' حيث قال الفقهاء كل من جاز بيعه وتبرعه جاز رهنه [٢٥] وفيما يلي بيان شروط القاقدين (الراهن والمرتهن) عند الفقهاء .

١- أن يكون بالغا عاقلا : وعليه فرهن وارتهان الصبي غير مميز ، والمجنون باطل باتفاق الفقهاء ، لانه لا عقل لهما والعقل شرط في جميع التصرفات ، والرهن تصرف مالي كالبيع فيشترط فيه العقل والبلوغ لصحته وانعقاده [٢٦]

---

[٢٥]) بدائع الصنائع للكاساني ج ٦ ص ٢٠٤ ، رد المحتار لابن عابدين ، ج ١٠ ص ١١٥ ، مواهب الجليل للحطاب ج ٦ ص ٥٣٨ ، الأم للامام الشافعي ، ج ٣ ص ١٤٩-١٥٠ ، الحاوي الكبير للماوردي ج ٧ م ١٢ ص ١٠٢ ، منار السبيل لابن ضويان ، ج ٢ ص ٨٤ ، الفروع لابن مفلح ج ٤ ص ١٥٧

[٢٦]) درر الحكام لعلي حيدر م ٢ ج ٥ ص ٦٤ ، ص ٧٤ و ٧٥ ، بداية المجتهد لابن رشد ج ٢ ص ٢٧٢ ، الدخيرة للقرافي ج ٨ ص ٧٨ ، المغني لابن قدامة ج ٤ ص ٢٣٦ ، الانصاف للمرداوي ج ٧ م ١٢ ص ١٠٢ ، الأم

واختلف الفقهاء في رهن وارتهان الصبي المميز على أقوال :

ذهب الحنفية والمالكية : إلى أن رهن وارتهان الصبي المميز صحيح ، ولكنه يكون موقوفا على إذن الولي ومن في حكمه ، لإحتمال حصول الضرر في تصرفاته نظرا لنقص عقله ، وبإجازة الولي ومن في حكمه تترجح جهة المصلحة والمنفعة ، فإن أجازه نفد ، والإ بطل .

وغير أن رهن وارتهان الصبي المميز المأدون له في التجارة يكون صحيحا ونافدا دون حاجة إلى إذن الولي ومن في حكمه ، لأن الرهن وارتهان من توابع التجارة فيملكه من يملك التجارة ، ولأن الرهن وارتهان في معنى إيقاء الدّين واستيفائه ، والصبي المميز يملك دلك فيملك الرهن والارتهان [٢٧]

وذهب الشافعية والحنبلية : إلى أن رهن وارتهان الصبي باطل ، سواء أكان مأدونا له في التجارة أم لا، لأن الرهن تصرف مالي ، فيشترط فيه البلوغ والعقل كالبيع [٢٨]

لأمام الشافعي ج ٣ ص ١٤٩-١٥٠ ،كشاف القناع للبهوتي ج ٣ ص ٣٢٢ . شرح منتهى الإرادات ، للبهوتى ، ج ٢ ص ٢٣١- ٢٣٢

[٢٧]) بداية المجتهد لابن رشد ج ٢ ص ٢٧٢ . الدخيرة للقرافي ج ٨ ص ٧٨ ، مواهب الجليل للحطاب ج ٦ ص ٥٣٨ الفواكه الدواني النفراوي ج ٢ م ١٨ ص ٢٧٣ .

٢- أن يكون رشيدا : وعليه فرهن وارتهان السفيه الدي يعرف معنى المعاملة صحيح وموقوف على إجازة وليه عند الحنفية والمالكية ، ودلك لأنه لا يحسن التصرف في أمواله ، ففي إجازة الولي لمعاملته مصلحة ومنفعة له ، فإن أجاز دلك نفذ وإلا بطل [٢٩]. وباطل عنند الشافعية والحنبلية ولو بإدن الولي ومن في حكمه ، ودلك لأن الرهن تصرف مالي ، والسفيه محجور عليه [٣٠]

٣- أن يكون مختارا : وعليه فرهن وارتهان المكره فاسد عند الحنفية ، لأن الاختيار شرط لصحة الرهن عندهم [٣١]وصحيح ونافد عند المالكية إذا كان الإكراه بحق ، ويكون صحيحا وغير نافذ إذا كان الإكراه بغير حق ، دلك قياسا على عقد البيع [٣٢] وباطل عند الشافعية والحنبلية ، لأن الرهن تبرع ، والمكره ليس من أهل التبرع [٣٣]

---

[٢٨]) الأم لإمام الشافعي ج ٣ ص ١٤٩ -١٥٠ ، الحاوي الكبير للماوردي ج ٧ م ١٢ ص ١٠٢ ، العزيز للرافعي ج ٤ ص ٤٦٩ ، مغني المحتاج للخطيب الشربيني ج ٢ ص ١٢٢، الانصاف للمرداوي ج ٥ ص ١٣٩

[٢٩]) بداية المجتهد لابن رشيد ج ٢ ص ٢٧٢ ، الدخيرة للقرافي ج ٨ ص ٧٨ ، الفواكه الدواني للنفراوي ج ٢ م ١٨ ص ٢٧٣ .

[٣٠]) الأم للإمام الشافعي ج ٣ ص ١٤٩-١٥٠م .الحاوي الكبير ، للماوردي ج ٦ م ١٢ ص ١٠٢ ، المغني لابن قدامة ، ج ٤ ص ٢٣٦ . الانصاف ، للمرداوي ، ج ٥ ص ١٣٩ . كشاف القناع ، للبهوتي ، ج ٣ ص ٣٢٢ .

[٣١]) رد المحتار لابن عابدين ، ج ١٠ ص ١٥و ١٦

[٣٢]) الفقه على مداهب الأربعة (الشرح) للحزيري ج ٢ ص ٣٦١

[٣٣])العزيز ، للرافعي ، ج ٤ ص ٤٦٩ ، مغني المحتاج ، للخطيب الشربيني ، ج ٢ ص ١٢٢ . المغني ، لابن قدامة ج ٤ ص ٢٣٦ . كشاف القناع ، للبهوتي ، ج ٣ ص ٣٢٢

٤- أن لا يكون محجورا عليه لفلس :

اختلف الفقهاء في صحة رهن وارتهان المفلس على النحو الأتي :

أ- قبل الحجر على المفلس :

ذهب الحنفية والمالكية في المشهور ، والشافعية ، والحنبلية : إلي أن رهن وارتهان المفلس قبل الحجر صحيح كسائر تصرفاته من بيع ، وشراء ، وقضاء الحقوق ونحوه [٣٤]

وذهب المالكية في قول إلى أن رهن وارتهان المفلس قبل المحجور عليه صحيح وغير لازم ويتوقف نفاذة على إجازة الغرماء [٣٥]

ب-بعد الحجر على المفلس:

ذهب أبو يوسف ، ومحمد من الحنفية ، والمالكية : إلي ان رهن وارتهان المفلس المحجور عليه صحيح لكنه موقوف على إجازة الغرماء لأن في الرهن إبطالا لحقهم أو بعضه ، فإن أجازه نفذ وإلّا بطل [٣٦]

---

[٣٤]) بدائع الصنائع للكاساني ، ج ٧ ص ٢٤٩-٢٥١ ، رد المحتار لابن عابدين ج ٩ ص ٢٢٢، المدونة الكبرى ، لإمام مالك ج ١٢ ، ص ٣١٠ . بداية المجتهد لابن رشد ج ٢ ص ٢٧٢ ، الأم لإمام الشافعي ج ٣ ص ١٤٩ ص ١٥٠ ، مواهب الجليل للحطاب ، ج ٦ ص ٥٦٤ .

[٣٥٣٥]) المدونة الكبرى لامام مالك ج ١٢ ص ٣١٠ ، بداية المجتهد لابن رشد ج ٢ ص ٢٧٢ ، الدخيرة للقرافي ، ج ٨ ص ٧٨ ، مواهب الجليل للحطاب ج ٦ ص ٥٦٤

وذهب الشافعية والحنبلية : إلى أن رهن وارتهان المفلس المحجور عليه باطل ،لتعلق حق الغراماء بماله ،وفي تجويز رهنه إضرار بهم بإبطال حقهم ، لان الرهن تبرع وهو ممنوع عنه بالحجر [٣٧]

ذهب الإمام ابو حنيفة وزفر إلى أن رهن وارتهان المفلس صحيح ونافذ ، لأن الحجر على المدين للمفلس ممنوع عندهم أصلا [٣٨]

٥-أن لا يكون الراهن مريضا مرض الموت

[٣٦]) بدائع الصنائع ، للكاساني ، ج ٧ ص ٢٤٩ -٢٥١ ، رد المحتار لابن عابدين ج ٩ ص ٢٢٢ ، مواهب الجليل للحطاب ج ٦ ص ٥٦٤ ، المدونة لامام مالك ج ١٢ ص ٣١٠.

[٣٧]) الام لامام الشافعي ج ٣ ص ١٤٩ -١٥٠ ، المغني لابن قدامة ، ج ٤ ص ٢٣٦ ،الانصاف للمرداوي ج ٥ ص ١٣٩ .

[٣٨]) بدائع الصنائع للكاساني ج ٧ ص ٢٤٩ -٢٥٠ ، رد المحتار لابن عابدين ج ٩ ص ٢٢٢.

المطلب الثاني : شروط الصيغة :

تشترط في صيغة عقد الرهن الشروط العامة لانعقاد كل عقد كتطابق القبول واتحاد مجلس العقد [٣٩]

وان لا يكون معلقا على شرط ولا مضافا ألى زمان مستقبل ، وفيما يلي تفصيل المداهب في دلك :

اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية —على أنه تشترط في صيغة عقد الرهن شروط الصحة الأتية :

١–ان لا يكون عقد الرهن معلقا على شرط ولا مضافا إلى زمان مستقل ، وذلك كأن يقول الراهن : إذا حضر أبي إلى البيت فقد رهنتك سيارتي بما لك علي من الدين أو رهنتك هده الأرص مدة شهرين أو إلى سنة ، على أنه إذا مضت السنة خرجت من الرهن أو في مبيعة لك بالحق .

[٣٩]) درر الحكام لعلي حيدر م ٢ ج ٥ ص ٦٨ ، الدخيرة للقرافي ج ٨ ص ٩٨ ، الحاوي الكبير للماوردي ج ٧ م ١٢ ص ٩٨ ، العقود المسماة في القانون للزحيلي ص ٣٦٢ ، مغني المحتاج للخطيب لبشربيني ج ٢ ص ١٢١.

فإذا علق عقد الرهن على شرط أو أضيف إلى وقت فسد عند الحنفية ، لأن الرهن سبيل إلى إيقاء الدين واستيفائه ، ولإيقاء والاستيفاء لا يقبلان التعليق على شرط ، ولا الإضافة إلى المستقبل .

وبطل عند الجمهور –من المالكية ، والشافعية ، والحنابلة –، لأنه عقد كالبيع .

وهدا بخلاف تأجيل الدين فإنه لا يؤثر على عقد الرهن بل يكون موقوتا به باتفاق الفقهاء[٤٠]

٢– أن لايشترط في عقد الرهن مالا يقتضيه :

اختلف الفقهاء في تقسيم الشروط التي يشترطها الراهن والمرتهن في عقد الرهن ، وفيمايلي بيان ذلك :

---

[٤٠]) بدائع الصنائع للكاساني ، ج ٦ ص ٢٠٤ . رد المحتار ، لابن عابدين ج ١٠ ص ١١٧ ، درر الحكام لعلي حيدر م ٢ ج ٥ ص ٧٤ ، ص ١٢٤ . المدونة الكبرى لامام مالك ، ج ١٢ ص ٣٢٩، الذخيرة للقرافي ج ٨ ص ٩٣ ، ٩٤ ص ٩٧، ٩٨، مواهب الجليل للحطاب ج ٦ ص ٥٤٧، الام للامام الشافعي ، ج ٣ ص ١٥٤، ١٥٥ ، ص ١٧١ ، الحاوي الكبير للماوردي ج ٧ م ١٢ ص ١٢٣ ص ٣٦٠ و ٣٦١ .منار السبيل لابن ضويان ج ٢ص ٨٣ .

الشروط المشترطة في عقد الرهن عند الفقهاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

١-الشرط الصحيح.

٢-الشرط باطل .وهو المنافي لمقتضي العقد .

٣-الشرط اللاغي : وهو ما لا مصلحة فيه ولا غرض .

المطلب الثالث : شروط المرهون به .

يشترط في المرهون به .ما اء في أن المقصود بالمرهون به هو الحق الدي يجعل الرهن في مقابله ويسمى سبب الرهن ، ولا خلاف بين الفقه الرهن إنما شرع لتوثيق الحقوق ، وفيما يلي بيان شروط المرهون به عند الفقهاء :

أولا – أن يكون الدين ثابتا –موجودا – في الدمة وقت عقد الرهن .

ثانيا – أن يكون الدّين لازما :

وهدا ينقسم إلى قسمين :

القسم الأول : الدّين اللازم حال الرهن :

سواء أكان سببه موصوفا بحالة الجواز أم بحالة اللزوم ، وسواء أكان الدين مستقرا : كثمن المبيع ، وبدل بعد القبض ، والاجرة بعد استيفاء منفعة العين المأجورة ، والصداق بعد الدخول ، وبدل الصلح ، وبدل المغصوب ، وقيمة المتلف ونحو دلك .

أم غير مستقر : كثمن المبيع وبذل القرض قبل القبض ، والاجرة قبل استيفاء المنفعة ، والصداق قبل الدخول ونحو ذلك .

فرهن بهدا الديون صحيح باتفاق الفقهاء ، سواء أكانت حالة أم مؤجلة ، لوجوب تسليمها على المدين حالا أو مالا [٤١].

القسم الثاني: الدّين غير اللازم حال الرهن ، ينظر :

إن كان الأصل في وصفه اللزوم : كثمن في مدة الخيار:

---

[٤١]) الهداية للمر غيناني م ٤ ص ١٥٥٨ ، درر الحكام لعلي حيدر ، م ٢ ج ٥ ص ٥٥ص ٥٧ ، ص ٨١ ، المدونة الكبرى للامام مالك ج ١٢ ص ٣٠٢ ص ٣٠٩ ، بداية المجتهد لابن رشد ج ٢ ص ٢٧٣ و ٢٧٤ . الذخيرة للقرافي ج ٨ ص ٩٣ ص ٩٧
الأم للامام الشافعي ج ٣ ص ١٣٨و١٣٩ ، مغني المحتاج للخطيب الشربيني ج ٢ ص ١٢٦ و ١٢٧ .

ذهب المالكية والشافعية ،-في الأصح –والحنبلية : إلى أن الرهن بالثمن في مدة الخيار صحيح ، لقرب حاله من اللزوم ، ولأن شرط الرهن في البيع جائز مع أن الثمن غير جائز هناك ، فهنا أولى [٤٢]

ذهب الحنفية والشافعية في وجه : إلى أن الرهن بالثمن في مدة الخيار باطل ، ودلك لعدم لزومه حال الرهن ، ولعدم وجوب تسليمة على المشتري [٤٣].

وعلى كل الوجهين عند الشافعية فالرهن بالثمن في مدة الخيار لايباع [٤٤].

وإن الأصل في وصفه الجواز : كالجعل في الجعالة بعد الشروع في العمل وقبل الفراغ منه :

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة : إلى أن الرهن بالجعل قبل الفراغ من العمل باطل ،

لأنه للمالك الرجوع عن الجعالة بعد الشروع في العمل وقبل الفراغ منه ، هدا بالإضافة إلى أن موجب الجعل هو العمل فيلزم الجعل بتمامه ، وللعاقدين حق فسخ الجعالة متى شاء قبل الفراغ من العمل [٤٥].

---

[٤٢]) بداية المجتهد لابن رشد ، ج ٢ ص ٢٧٣ ، الذخيرة للقرافي ، ج ٨ ص ٩٣ ، ؤ ٩٦ . العزيز ، للرافعي ج ٤ ص ٤٦٠ ، مغني الحتاج للخطيب الشربيني ج ٢ ص ١٢٧ . كشاف القناع ، للبهوتي ج ٣ ص ٣٢٤ .

[٤٣]) درر الحكام لعلي حيدر م ٢ ج ٥ ص ٥٥ ، العزيز للرافعي ج ٤ ص ٤٦٠ . مغني المحتاج للخطيب الشربيني ج ٢ ص ١٢٧.

[٤٤]) العزيز للرافعي ج ٤ص ٤٦٠ .

ذهب المالكية ، والشافعية ،- في وجه –إلى أن الرهن بالجعل قبل الفراغ من العمل صحيح ، لانتهاء الأمر فيه اللزوم ، ولأنه ليس للمالك الرجوع عن الجعالة بعد الشروع في العمل ، فيصبح الجعل دينا لازما في حقه [٤٦]

٣-أن يكون واجب التسليم ظاهرا وباطنا :

يشترط عند الحنفية لصحة الرهن بالدين : أن يكون واجب التسليم على المدين حقيقة ، أي في الظاهر والباطن ٠ فالرهن بالدّين غير الواجب تسليمه على المدين ظاهرا وباطنا باطل باتفاق الفقهاء ، لعدم صحة العقد المنشىء له كالبيع والإجارة : كأجرة النائحة

[٤٥]) درر الحكام لعلي حيدر ، م ٢ ج ٥ ص ٥٥ ، الفروع لابن مفلح ج ٤ ص ١٥٧ ، منار السبيل لابن ضويان ، ج ٢ ص ٨٥ ، كشاف القناع للبهوتي ج ٣ ص ٣٢٤و٣٢٥ .

[٤٦]) مواهب الجليل ، للحطاب ج ٦ ص ٥٦٠، الفواكه الدواني ، للنفراوي ج ٢ م ١٨ ص ٢٧٣ ، الحاوي الكبير للماوردي ج ٧ م ١٢ ص٩٦ . . العزيز ، للرافعي ج ٤ ص ٤٦٠. . مغني المحتاج للخطيب الشربيني ج ٢ ص ١٢٧.العزيز للرافعي ج ٤ص ٤٦٠ . . مغني المحتاج للخطيب الشربيني ج ٢ ص ١٢٧.

والمغنية فالرهن بالدين غير الواجب تسليمه على المدين ظاهرا ولا باطنا باطل باتفاق والراقصة ، وثمن الميت ، والقمار ، والرشوة [٤٧]. ونحو دلك .

٤-ان يكون معلوما :

٥-أن يكون المرهون في مقابل كل الدين :

إذاكان لشخص على آخر ألفا دينار مثلا ، فأعطاه المدين بإحداهما رهنا الدائن :

ذهب زفر _من الحنفية _ والمالكية : إلى أن الرهن ببعض الدّين صحيح ونافذ[٤٨]

وذهب أبو يوسف من الحنفية إلى أن الرهن ببعض الدين موقوف ، فإذا هلك في يد المرتهن ، فهو مخير :إن شاء جعله هالكا بقيمته ، وإن شاء جعله هالكا ببعض الدّين ، وطلب الباقي من المدين الراهن [٤٩]

[٤٧]) بدائع الصنائع للكاساني ج٦ ص ٢١٧و٢١٨ ، الهداية للمر غيناني م ٤ ص ١٥٦٨ ، رد الحكام لابن عابدين ج ١٠ ص ١٠٤ و ١٠٥ ، درر الحكام لعلي حيدر ، م ٢ ج ٥ ص ٥٥ ص ٨٢

[٤٨])درر الحكام لعلي حيدر م ٢ ج ٥ ص ٩٠ ، المدونة للامام مالك ج ١٢ ص ٣١٠

[٤٩]) درر الحكام لعلي حيدر م ٢ ج ٥ ص ٩٠

المطلب الرابع: شروط المال المرهون :

المرهون هو المال المحبوس وثيقة بالحق ليستوفى منه عند تعذر استيفائه من غيره، وفيما يلي بيان شروط المرهون :

١- أن يكون مالا سواء أكان منقولا كالعروض والحيوانات والسيارات أم غير منقول كالدور والأرضين والأشجار سواء أكان من المثليات كالنقود، والمكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات هدا بالاتفاق القفهاء [٥٠]إلى أن المالكية اشترطوا في رهن المثليات أن تجعل في مكان مقلق عليه طابع (ختم) .

٢- أن يكون متقوما، أي يباح الانتفاع به شرعا بحيث يمكن استيفاؤ الدين منه فرهن وارتهان المسلم الخمر والخنزير من المسلم أو الدمي باطل باتفاق الفقهاء ولو اشترط في العقد وضعهما على يد دمي ، لأن الرهن والارتهان عبارة إيفاء الدين واستيفائه ، ولا يجوز للمسلم ايفاء الدين والاستيفاءؤه من الخمر والخنزير لأنهما أعيان نجسة يحرم الانتفاع به شرعا ولو رهن مسلم الخمرا ونحوه عند دمي لم يضمنها الدمي له كما لايضمنها بالغصب منه ، لعدم ماليتها في حق المسلم ، ولو كان الراهن للخمر هو الذمي عند

---

[٥٠]) المبسوط للسرغسي ج ٢١ ص ٦٤ ص ١٠٤ ص ١١٥ ص١٦٣ ، بدائع الصنائع للكاساني ج ٦ ص٢٠٤ ص٢٤٢ الهداية للمرغيناني م ٤ ص ١٥٧١، رد المحتار لابن عابدين ج ١٠ص ١٠٩، العزيز للرافعي ، ج٤ص٤٨٠

المسلم فعليه–عند الحنفية خلافا لجمهور–ضمانها للذمي كما يضمنها با لغصب منه ،لأنها مال للذمي ، والتقى الدينان حينئذ مقاصة .

وهذا ، ورهن وارتهان أهل الذمة الخمر والخنزير فيما بينهم صحيح باتفاق الفقهاء ، لأن كلا منهما مال متقوم في حقهم كالخل والشاة عند المسلمين [٥١]

٣- أن يكون موجودا وقت عقد الرهن : وعليه فرهن المعدجوم ، أو ما يحتمل الوجود والعدم : كما لو رهن ما تمثر شجرة هدا العام ، أو ما تلد ماشية هده السنة ، أو ما يستخرج من زيتون أو حنطة من زيت أو دقيق هدا الموسم ، أو الجنين في بطن الدابة ، ونحو ذلك باطل عندالحنفية والشافعية والحنبلية : لأنه لا يصح بيعه فلا يتأتي استيفاء الدين من ثمنه [٥٢]

[٥١]) المبسوط للسرخسي ج ٢١ص ٨٩ ص ١١٥ ص١٤٩–، ١٥٠بدائع الصنائع للكاساني ج ٦ ص ٢٠٥ ، الهداية للمرغيناني م ٤ ص ١٥٦٨ ردالمحتار لابن عابدين ج ١٠ ص ١٠٥ ، درر الحكام لعلى حيدر م ٢ ج ٥ ص ٧٩ . المدونة الكبرى لامام مالك ج ١٢ص ٣١٩ ، الذخيرة للقرافي ج ٨ ص٨٧و ٨٨ ، منار السبيل لابن ضويان ج ٢ ص ٨٥ ، المحلى لابن حزم ج ٨ ص ٨٩

[٥٢]) بدائع الصنائع للكاساني ج ٦ ص ٢٠٤ و ٢٠٥ ص ٢١٣ . درر الحكام لعلى حيدر م ٢ ج ٥ص ٧٩ و ٨٠، الأم للامام الشافعي ج ٣ ص ١٥٢ ص ١٦٠ ص ١٦٢ . المغني لابن قدامة ج ٤ ص ٢٧٢ . الانصاف للمرداوي ج ٥ ص ١٦٧ . كشاف القناع للبهوتي ج ٣ ص ٣٥٠

وأما عند المالكية : فإذا كان رهن المعدوم أو ما يحتمل الوجود والعدم مشروطا في العقد : كالبيع أو القرض ، ففيه خلاف قيل : لا يجوز رهنه كما لا يجوز بيعه وقيل: يجوز رهنه .

أما إذا لم يكن مشروطا قي العقد فيجوز رهنه قولا واحدا ، وذلك لأن المالك له أن يقرض ماله أو بيعه لأجل بدون أن يرهن شياء أصلا ، فيصح له أن يرهن شيئامحتمل الوجود والعدم .، لأنه خير من لا شيء على كل حال [٥٣]

٤-أن يكون صالحا للبيع :

وعليه فرهن ما لا يصح للبيع : كالوقف والعين المرهون ، ونحو دلك باطل باتفاق الفقهاء ، وذلك لأن مقصود الرهن استيفاء الدين ممن ثمن المرهون عند تعذر استيفائه من الراهن ، وهدا لا يتحقق مع عدم صلاحية المرهون للبيع [٥٤]

٥-أن يكون عينا :

٦-أن يكون متميزا :

---

[٥٣])الذخيرة للقرافي ج ٨ ص ٩٢ . مواهب الجليل للحطاب ج ٦ ص ٥٣٨و٥٣٩. الفواكه الدواني للنفراوي ج ٢ م ١٨ ص ٢٧٣.

[٥٤])رد المتار لابن عابدين ج ١٠ص ١٠٣. درر الحكام لعلى حيدر م ٢ ج ٥ص ٥٤و٥٥، الأم للامام الشافعي ج ٣ ص ١٦٢ ص . المغني لابن قدامة ج ٤ ص ٢٤٩. .كشاف القناع للبهوتي ج ٣ ص ٣٢٧ ، منار السبيل لابن ضويان ج ٢ ص ٨٥ ، المحلى لابن حزم ج ٨ ص ٨٩

٧- أن يكون مملوكا :

اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة رهن الشخص شيئا في دين عليه أن يكون ذلك الشيء المرهون مملوكا له بعينه أو بمنافعه.

٨- أن يكون معلوما :

اختلف الفقهاء في صحة الرهن المجهول على النحو الآتي :

١-ذهب الحنفية إلى أن كل ما صح بيعه مع نوع من الجهالة صح رهنه ، وما لا يصح بيعه للجهالة لا يصح رهنه ، حيث قسموا جهالة المبيع إلى قسمين :

الجهالة اليسيرة : وهي التي لا تفضي إلى التراع بين المتعاقدين ، حيث يصح الرهن معها ، لصحة البيع .

الجهالة الفاحشة : وهي التي تفضي إلى التراع بين المتعاقدين ، ويفسد الرهن معها ، لفساد البيع[٥٥]

٢-ذهب المالكية إلى أنه يصح رهن المجهول بخلاف بيعه ، وذلك قياسا للرهن على الشهادة ، فكما يصح عدم تعيين الشاهد يصح عدم تعيين الرهن بجامع التوثيق في كل منهما

[٥٥]) بدائع الصنائع للكاساني ج ٦ ص ٢٠٤ و٢٠٧. درر الحكام لعلى حيدر م ٢ ج ٥ص ٧٩ و ٨٠،

[٥٦].ج- وذهب الشافعية ، والحنابلة : إلى أنه لا يصح الرهن إلا أن يكون المرهون معلوما : عينا ، وقدرا، وصفة ، لكل من الراهن والمرتهن لأن الجهالة تبطل عقد البيع فكذلك الرهن [٥٧]

[٥٦]) الذخيرة للقرافي ج ٨ ص ٨٢و٨٣ و٩٣.

[٥٧]) الأم للإمام الشافعي ج ٣ ص ١٥٤ص ١٦٠، الحاوي الكبير للماوردي ج ٧ م ١٢ ص ٢٩٠و ٢٩٢.المغني لابن قدامة ج ٤ ص ٢٥٠ص ٢٦٩.

المبحث الثالث : أحكام الرهن:وفيه ثلاثة المطالب :

المطلب الاول : أنواع عقد الرهن.

المطلب الثاني : إنتهاء عقد الرهن.

المطلب الثالث:اختلاف الراهن والمرتهن .

المطلب الأول : أنواع عقد الرهن :

من المعلوم أن الفقهاء اختلفوا في تقسيم العقود من حيث الصحة والبطلان على قولين :

أولا: الجمهور من : المالكية ،والشافعية ، والحنابلة ،والظاهرية [٥٨]قسموا عقد الرهن إلى نوعين :

نوع الأول : الرهن الصحيح : وهو ما توافرت فيه شروط الرهن .

نوع الثاني : الرهن الباطل أو الفاسد:وهو ما لم يتوافر فيه أحد شروط الرهن الصحيح التي يشترطو لها على خلاف بينهم في بعضها ، كما بينت ذلك في فضل شروط عقد الرهن .

ثانيا : الحنفية [٥٩] حيث قسموا عقد الرهن إلى ثلاثة أنواع :

١-الرهن الصحيح ، هو: ما كان مشروعا أصلا ووصفا ، وذلك بأن توافر فيه شروط عقد الرهن عندهم .

٢-الرهن الباطل ،وهو : ما كان غير مشروع أصلا ولا وصفا ، ويشمل ذلك الحالات الأتية :

---

[٥٨]) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ج ٦ ص ٤٢٧٣و٤٢٧٤

[٥٩])فتح القدير لابن الهمام ج ٩ ص ٨٢ و٨٣ ، درر الحكام لعلي حيدر م ٢ ج ٥ ص ٦١ ص٧٤.

أ: فقدان الأهلية في العاقدين من العقل والتمييز : فرهن وارتهان الصبي غير ، المجنون ، والمعتوه ، باطل عندهم .

ب-أن يكون المرهون مالا متقوما : فرهن وارتهان الميتة ، والدم ، والخنزير ، والمعدوم ، ومعجوز التسليم ، والمباحات قبل الإحراز ، وغير ذلك ، باطل عندهم ، لأنها ليست محلا للعقد[٦٠]

ج_أن يكون المرهون به غير واجب التسليم على الراهن ، أو لا يمكن استيفاؤه

من المال المرهون : كالرهن بالأمانات ، والكفالة بالنفس ، وبالشفعة، وباليمين ، والقصاص ، والعيب في المبيع ، وبالدرك ، وبالمبيع في يد البائع – وفي رواية النوارد لمحمد عن الامام أبي حنيفة – وغير ذلك باطل عندهم [٦١]

٣-الرهن الفاسد وهو : ما كان مشروعا أصلا وغير مشروع وصفا ، بأن لم تتوافر فيه أحد شروط الصحة عندهم : كالرهن وارتهان المكره ، ورهن المجهول ، والمشاع ، والمتصل بغير

---

[٦٠]) فتح القدير لابن الهمام ج ٩ ص ٨٢ و٨٣ ، درر الحكام لعلي حيدر م ٢ ج ٥ ص ٨٠و٨١، رد المحتار لابن عابدين ج ١٠ص ١٠٠.

[٦١]) فتح القدير لابن الهمام ج ٩ ص ٨٢ و٨٣ ، درر الحكام لعلي حيدر م ٢ ج ٥ ص ٦١ص٨٢، رد المحتار لابن عابدين ج ١٠ص ١٠٠.ص ١٠٣ ص ١٠٦

المرهون ، والمشغول بحق الراهن وغير ذلك فاسد عندهم [٦٢]، كما أن إضافة عقد الرهن إلى وقت في المستقبل يفسده عند الحنفية [٦٣] لأن حكمه الحبس الدائم ، والتأجيل يمنع من حبس المرهون إلى حلول الدين ، بخلاف تأجيل الدين فهو صحيح.

ومن هنا يتبين أن قسمة العقود من حيث الصحة والبطلان ثنائية عند الجمهور وثلاثية عند الحنفية ، فغير الصحيح عند الجمهور نوع واحد :

وهو : الباطل أو الفاسد ، وعند الحنفية نوعان ، وهما : باطل وفاسد ، حيث يقابلان الباطل عند الجمهور.

[٦٢]) فتح القدير لابن الهمام ج ٩ ص ٨٢ و٨٣ ، درر الحكام لعلي حيدر م ٢ ج ٥ ص ٦١ص٨٠ص٨٤، رد المحتار لابن عابدين ج ١٠ص ٧٢.ص ١٠٠

[٦٣]) رد المحتار ، لابن عابدين ج ١٠ ص ١١٧.درر الحكام لعلي حيدر م ٢ ج٥ ص ٧٤ص٨٤.

المطلب الثاني : إنتهاء عقد الرهن :

ينتهي عقد الرهن اللازم بالقبض ، ويخرج المرهون من الرهينة في الحالات الآتية :

أولا : الإقالة :

يبطل عقد الرهن عند الفقهاء [٦٤] بالإقالة من العاقدين(الراهن والمرتهن) صراحة أو ضمنا في كل المرهون أو بعضه إن كان متعددا أو قابلا للقسمة لأن الإقالة فسخ العقد\ ، والشيء لا يبقى مع ما ينقضه ، فتنهي أحكام الرهن عند الجمهور –غير الحنفية – بمجرد الإقالة ، فيجب على المرتهن رد المرهون إلى الراهن . أما عند الحنفية فلا يبطل عقد الرهن بنفس الإقالة من العاقدين ، بل لا بد من رد المرهون إلى الراهن على وجه الفسخ لا الإعارة والوديعة ، وذلك لان عقد الرهن لا تنفذ أحكامه المترتبة عليه إلا بالقبض

---

[٦٤]) المبسوط للسرخسي ج ٢١ ص ١٦٦ ٠بدائع الصنائع للكاساني ج ٦ ص ٢٥٦ ، الهداية للمرغيناني م ٤ ص ١٥٦١،الذخيرة للقرافي ج ٨ ص٩٥ و٩٦ ص١٤٠، الفروع لابن مفلح ج ٤ ص ١٧٢ ، العزيز للرافعي ج ٤ ص ٥١٦ ، الأم للامام الشافعي ج ٣ ص ١٤٥ .

ثانيا: تسليم المرهون:

ينتهي عقد الرهن عند الفقهاء بتسليم المرهون لصاحب الراهن ، وذلك عند تحقق أحد هدين أمرين :

١-إنتهاء الدين المرهون به : ويكون ذلك باسباب : كابراء المرتهن الراهن من الدين ، أو هبة المرتهن الدين للراهن ، أو وفاء الدين من قبل الراهن ونحو ذلك .

٢-إنقضاء عقد الرهن : ويكون ذلك بأسباب: كانتهاء الدّين المرهون به ، أو فسخ المرتهن لعقد الرهن قبل سقوط الدين وزواله .

ثالثا : فسخ المرتهن عقد الرهن :

اتفق الفقهاء [٦٥] على أنه يجوز للمرتهن فسخ عقد الرهن صراحة أو ضمنا في كل المرهون أو بعضه .

---

[٦٥]) المبسوط للسرخسي ، ج ٢١ ص١٢٤ ، رد المحتار لابن عابدين ج ١٠ ص ٨٢ ص ١٤٢ ، الأم للامام الشافعي ج ٣ ص ١٤٣ ، الحاوي الكبير للماوردي ج ٧ م ١٢ ص ١٢٢.

رابعا: البيع الإختباري والجبري للمرهون :

اتفق الفقهاء [٦٦]على أنه إذا بيع المرهون بيعا اختياريا أو بيعا جبريا عند حلول أجل الدين فإنه يخرج من الرهينة ، ويتعلق الدين بثمنه حتى يوفى منه ، فحينئذ يزول عقد الرهن وينتهي بالكلية .

خامسا : هلاك المرهون :

اتفق الفقهاء [٦٧]على أنه ينتهي عقد الرهن بهلاك المال المرهون ، سواء عند الجمهور –غير الحنفية –القائلين بأن المرهون أمانة غير مضمون على المرتهن إلا بالتعدي أو التقصير ، أم عند الحنفية القائلين بأن المرهون بالنسبة إلى ماليته مضمون على المرتهن إذا هلك بالأقل من قيمته ومن الدين ، وذلك لإنعدام محل العقد .

---

[٦٦]) المبسوط للسرخسي ج ٢١ ص١٠٩ ص١٦٥- ١٦٦ ، الهداية للمرغيناني م ٤ ص ١٥٧٨،الذخيرة للقرافي ج ٨ ص١٠١، ، العزيز للرافعي ج ٤ ص٤٩٩ ، الأم للامام الشافعي ج ٣ص ١٥٠ .المغني لابن قدامة ج ٤ ص ٢٣٧.

[٦٧]) بدائع الصنائع للكاساني ج ٦ ص ٢٢٥ ،الهداية للمرغيناني م ٤ ص ١٥٧٩. رد المحتار لابن عابدين ج ١٠ ص١٢٠ و ١٢١ ص ١٢٤ . شرح منتهى الإردات للبهوتي ج ٢ ص ٢٣٩و ٢٤٠ . .المغني لابن قدامة ج ٤ ص ٢٥٥. الفروع لابن مفلح ج ٤ ص ١٧١ .

.

سادسا: موت العاقدين (الراهن والمرتهن):

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة [٦٨]: على أنه لا ينتهي عقد الرهن ولا يبطل بموت الراهن ولا موت المرتهن ولا الحجر عليهما لسفه أو جنون أو عته ، ويقوم وارث كل ميت وولي المحجور مقامهما فيما يجب عليهما في عقد الرهن ، ولكن إذا مات الراهن حلت ديونه المؤجلة ووجب أداؤها من تركته ، فإذا لم يوف دين المرتهن بيع المرهون ووفي الدَّين من من ثمنه.

وذهب الظاهرية [٦٩]إلى أنه يبطل عقد الرهن بموت الراهن أو موت المرتهن ، ويجب حينئذ رد المرهون إلى الراهن أو إلأى ورثته .

[٦٨]) المبسوط للسرخسي ج ٢١ ص١٠٩ ص١٦٥- ١٦٦ ، الهداية للمرغيناني م ٤ ص ١٥٧٨،الذخيرة للقرافي ج ٨ ص١٠١، ، العزيز للرافعي ج ٤ ص٤٩٩ ، الأم للامام الشافعي ج ٣ص ١٥٠.المغني لابن قدامة ج ٤ ص ٢٣٧.

[٦٩]) المحلى لابن حزم ج ٨ ص ١٠٠

المطلب الثالث : اختلاف الراهن والمرتهن :

بيّن الله سبحانه وتعلى بيان صور الاختلاف بين الطرفين كما أبان له داؤد عليه السلام قال الله تعالى ﴿يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ ٢٦﴾ ص: ٦٢

وعن إبن عباس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم والكن اليمين على المدعى عليه[٧٠]" وفي رواية البيهقي " عن إبن عباس رضي الله عنهما –أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر [٧١] "

[٧٠]) صحيح مسلم ، في كتاب الأقضية برقم ١٧١١.

[٧١]) السنن الكبرى للبيهقي في كتاب الدعوى والبينات برقم ٢١٢٠١. والإرواء للألباني برقم ٢٦٦١، ٢٦٤١ والحديث صحيح.

أولا :اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الدَّين المرهون به:

إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الحق المرهون به فقال الراهن مثلا : رهنتك بألف دينار ، وقال المرتهن :ارتهنت بك بألفي دينار ، ولم تكن البينة لأحدهما بينة على مدعاه ، واختلف الفقهاء في ذلك على قولين :

١-ذهب جمهور العلماء من: الحنفية ، والشافعية ، وأكثر الحنابلة : إلى أن القول قول الراهن مع يمينه في مقدار حق المرهن به ، ولو أقام البينة فالبينة بينة المرتهن ، لأنها بينة إثبات نفي ، وتقدم بينة الإثبات على بينة النفي ، وهو قول أكثر الأنصار منهم : الحسن بن صالح ، والنخعي ، والشعي ، والثوري ، وأبو ثور ، واسحاق وعثمان البتي [٧٢]

٢-ذهب المالكية ، وبعض الحنابلة: إلى أن القول قول المرتهن مع يمينه فيما ذكره من قدر الحق ما لم تكن قيمة المرهون أقل من ذلك ، وفيما زاد على قيمة المرهون فالقول فيه قول الراهن مع يمينه وهو قول أهل المدينة ، والحسن وقتادة [٧٣].

---

[٧٢]) أحكام القرآن للحصاصي ج ٣ ص ٥٣٣، فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج ٥ ص ١٤٥ ، بدائع الصنائع للكاساني ج ٦ ص ٢٣٤ ، عمدة القارىء ، للعيني ج ٩ ص ٣٠٦ ، ردالمحتار لابن عابدين ج ١٠ ص ١٣٦ .

[٧٣])) أحكام القرآن للحصاصي ج ٣ ص ٥٣٣ و ٥٣٤، ، عمدة القارىء ، للعيني ج ٩ ص ٣٠٦ ، المدونة الكبرى للامام مالك ج ١٢ ص ٣١٢ ص ٣٢٢ و٣٢٣، بداية المجتهد لابن رشد ج ٢ ص ٢٧٨ ، الطرق الحكيمة لابن القيم ص ١٦٥.

استدل جمهور العلماء على مذهبهم بالأدلة الأتية :

أولا : القرآن الكريم:

قال الله تعالى قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ٢٨٢﴾ ال بقرة:٢٨٢

وجه الاستدلال :

إن الله تعالى أمر الدي عليه الحق – وهو المدين – أن لا ينقص من الحق شيئا وجعل القول قوله في الحالة التي أمر فيها بالإشهاد والكتابة ، ولم يجعل عدم ائتمام الطالب للمطلوب مانعا من أن يكون القول قول المطلوب ، فدل هدا كله على أن القول في مقدار الدّين المرهون به قول الراهن مع يمينه [٧٤]

[٧٤]) أحكام القرآن للحصاصي ج ٣ ص ٥٣٤.

ثانيا : السنة الشريفة :

عن ابن عباس رضي الله عنهما —ان رسول صلى الله عليه وسلم قال " ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر "

وجه الاستدلال :

جعل النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، فلما كان الراهن منكرا لزيادة التي يدعيها المرتهن كان القول قوله لعموم الحديث ، فدل هدا على أن القول في مقدار الدّين قول الراهن مع يمينه [٧٥]

واستدل المالكية وبعض الحنبلية على مدهبهم بالأدلة الأتية :

[٧٥]) أحكام القرآن للحصاصي ج ٣ ص ٥٣٤.، الحاوي الكبير ، للماوردي ج ٧ م ١٢ ص ٣٠٣ ، المغني لابن قدامة ج ٤ ص ٢٨٤.

أولا : القرآن الكريم:

قال الله تعالى ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أمن بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ ﴾ ال بقرة:٣٨٢

وجه الاستدلال :

إن الله تعالى جعل الرهن بدلا من الكتاب ، والكاتب هو الشاهد عند أئمة التفسير ، ومن المعلوم أن بدل الشيء يقوم مقامه ، فيقوم الرهن مقام الشاهد فيشهد بالمطلوب وهو قدر الدّين [٧٦] .

---

[٧٦]) الذخيرة للقرافي ج ٨ ص ١٤٧ . الطرق الحكيمة لابن القيم ص ١٦٥

ثانيا : اختلاف الراهن والمرتهن في الرهينة :

إذا كان لشخص مال في يد شخص آخر فادعى ذو اليد رهينته بدين له على المالك ، فقال : رهنيته بألف لي عليك ، وقال المالك : بل أودعتكه أو أعرتكه ، أو غصبتنيه ولك على ألف بلا رهن ، ولم تكن لأحدهما بينة على مدعاه ، فالقول قول المالك مع يمينه في نفي الرهينة عند فقهاء المذاهب الأربعة[٧٧] .

وإذا قال صاحب الرهن اليد : رهنتني هدا المال بالأف التي لي عليك ، وقال المالك : بل بعتكه بها ، ولم تكن لأحدهما بينة ، اختلف الفقهاء في ذلك على قولين :

١-ذهب الحنفية ،والمالكية [٧٨]: إلى أن القول قول المرتهن مع يمينه ، لأن الأصل عدم الشراء.

٢-ذهب الشافعية ، والحنابلة[٧٩] : إلى أنه يسقط ما ادعى كل منهما على الآخر ، ويحلف كل منهما على ما نفي ماادعى عليه به ، لأنه منكر ، والأصل عدمه ، ولم يكن المال رهنا ولا بيعا ، ويرجع ذو اليد بما له على المالك من الدّين.

---

[٧٧]) درر الحكام لعلي حيدر م ٢ ج ٥ ص ١٨٦ ، المدونة الكبرى للامام مالك ج ١٢ ص ٣١٢ ص ٣٢٥ ، الذخيرة للقرافي ج ٨ ص ١٥٠ ص١٥٣ مواهب الجليل ، للحطاب ج ٦ ص ٥٧٣ -٥٨٥ ، الفواكه الدواني للنفراوي ج ٢ م ١٨ ص ٢٧٦ ، الأم للامام الشافعي ج ٣ ص ١٤٨ .

[٧٨]) درر الحكام لعلي حيدر م ٢ ج ٥ ص ١٨٦، الذخيرة للقرافي ج ٨ ص ١٥٠.

[٧٩]) الأم للاما م الشافعي ج ٣ ص ١٤٨ و١٤٩ ، المغني لابن قدامة ج ٤ ص ٢٨٦ .

ثالثا: اختلاف الراهن والمرتهن في قبض المرهون :

إذا اختلف الراهن والمرتهن في قبض المرهون هل حدث أم لا ؟ فقال المرتهن : رهنتني هدا المال بالألف التي لي عليك ، فأقر الراهن بالرهن والدّين ، وأنكر تقبيض المرتهن المرهون ، ولم تكن لأحدهما بينة ، ففي ذلك خلاف بين الفقهاء :

١-ذهب الحنفية ، والمالكية ، والشافعية [٨٠]: لإلى أن القول قول الراهن مع يمينه ، سواء أكان المرهون في يد الراهن أم في يد المرتهن ، لأن الأصل عدم لزوم الرهن ، ولأنه قد يكون قبض المرتهن للمرهون على جهة غير الرهن: كالوديعة والعارية ونحوهما .

٢-ذهب الحنابلة[٨١]إلى أن القول قول صاحب اليد : فإن كان المرهون في يد الراهن فالقول قوله ، لأن الأصل عدم القبض ، وإن كان المرهون قي يد المرتهن فالقول قوله ، لأنالظاهر قبضه بحق .

---

[٨٠]) الذخيرة للقرافي ج ٨ ص ١٠٤ ، درر الحكام لعلي حيدر م ٢ ج ٥ ص ٦٩ ، مواهب الجليل للحطاب ج ٦ ص ٥٦٢-٥٦٤ ، احكام القرآن للحصاص ج ٣ ص ٥٢٣و٥٢٤ ، الفروع لابن مفلح ج ٤ ص ١٧١ .

[٨١]) المغني لابن قدامة ج ٤ ص ٢٤١ ص ٢٨٦ . الفروع لابن مفلح ج ٤ ص ١٧١ . شرح منتهى الإرادات للبهوتي ج ٢ ص ٢٤١.

رابعا: اختلاف الراهن والمرتهن في قدر المرهون :

إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر المرهون فقال الراهن : رهنتك هده السيارة بألف التي لك علي ، وقال المرتهن : وهده السيارة أيضا ، أو قال الراهن : رهنتك الأرض دون الأشجار ، وقال المرتهن : بل رهنتني الأرض والأشجار معا ، وام تكن بينة ، فعند فقهاء الأربعة [٨٢].

إذا كان الاختلاف في رهن التطوع فالقول قول الراهن مع يمينه في قدر المرهون ، لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن ، أما إذا كات الاختلاف في الرهن المشروط فيتحالفان ، وتخرج كل الأشياء المختلف فيها من الرهينة ، ويثبت للمرتهن حينئذ خيار فسخ العقد الذي اشترط فيه الرهن .

وإذا قام الراهن والمرتهن البينة على مدعاها فالبينة بينة المرتهن ، لأنها مثبتة ، فتقدم على بينة الراهن النافية .

---

[٨٢]) المبسوط للسرخسي ج ٢١ص ١٣٠ ص ١٣٣، الهداية للمرغيناني م ٤ ص ١٨٩ ،بدائع الصنائع ج ٦ ص ٢٦٢ ، العزيز للرافعي ج ٤ ص٥٢٨ ، الأم للامام الشافعي ج ٣ص ١٤٨ .المغني لابن قدامة ج ٤ ص ٢٨٤ الفروع لابن مفلح ج ٤ ص ١٧١ .

خامسا: اختلاف الراهن والمرتهن في نوع المرهون:

إذا اختلف الراهن والمرتهن في نوع المرهون فقال الراهن : رهنتك هده السيارة بألف التي لك علي ، وقال المرتهن : بل هده السيارة ، أو قال الراهن : رهنتك هده الدار ؛ وقال المرتهن : بل هده الأرض ، ولم تكن لأحدهما بينة ، ففي ذلك خلاف بين الفقهاء :

١-ذهب الحنفية ، والمالكية [٨٣]إلى أن القول في عين المرهون قول المرتهن مع يمينه ، لأنه القابض للمرهون ، وائتمنه الراهن على عينه ولم يشهد على ذلك.

٢-ذهب الشافعية ، والحنابلة [٨٤]إلى أن القول قول الراهن مع يمينه في عين المرهون ، لأنه منكر ، والأصل عدم ما ذكره المرتهن ، ولأن القول قوله في أصل العقد فكذلك في صفته ، وتخرج ،أعيان المرهون من الرهينة ، لأن القول قول الراهن في عدم رهنها ، والإقرار المرتهن بأنها ليست رهنا .

وإذا قام الراهن والمرتهن البينة على ما ادعاها من عين المرهون فالبينة بينة المرتهن ، لانها مثبتة ، وبينة الراهن نافية ، والأولى مقدمة على التالي .

---

[٨٣]) المبسوط للسرخسي ج ٢١ص ١٣٠ ص ١٣٣،رد المختار لابن عابدين ج ١٠ ص ٩٥ ، درر الحكام لعلي حيدر م ٢ ج ٥ ص ١٨٦.

[٨٤]) الأم للامام الشافعي ج ٣ ص ١٤٩ ص ١٧٥ ، العزيز للرافعي ج ٤ ص ٥٢٨ ، كشاف القناع للبهوتي ج ٣ ص ٣٥٢و ٣٥٣.

سادسا: اختلاف الراهن والمرتهن في رد المرهون وتلفه :

إذا اختلف الراهن والمرتهن في رد المرهون فقال المرتهن : رددت المرهون إليك ، فأنكر الراهن ذلك ، ولم تكن لأحدهما بينة ، ففي ذلك خلاف بين الفقهاء : على ثلاثة أقوال :

١-ذهب أكثر الحنفية ، وأكثر الشافعية ، وأكثر الحنابلة[٨٥]إلى أن القول قول الراهن مع يمينه في رد المرهون ، لأن الأصل عدم الرد ، والمرتهن قبض المرهون لمنفعته فلم يقبل قوله في الرد : كالمستعير والمستأجر عند الجمهور –غير الحنفية –أما عند الحنفية : فلأن الراهن والمرتهن اتفقا على دخول المرهون في ضمان المرتهن ، وبعد ذلك يدعي المرتهن البراءة من الضمان والراهن ينكرها ، ولأن الرهن ليس بالأمانة المحضة بل هو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدّين.

وإذا أقاما البينة فالبينة بينة الراهن ، وبسقط الدّين ، لإثبات الزيادة .

[٨٥]) ردالمحتار لابن عابدين ج ١٠ ص ٩٥و٩٦ ، درر الحكام ، لعلي حيدر م ٢ ج ٥ ص ١٨٦ ، منار السبيل لابن ضويان ج ٢ ص ٨٩ ، المغني لابن قدامة ج ٤ ص ٢٨٤ .

٢-ذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية ، وبعض الحنابلة[٨٦]وهم أبو الخطاب وأبو الحسين : إلى أ، القول قول المرتهن مع يمينه في رد المرهون ، لأنه أمين فيصدق ، كالمودع ، ولا غير في منفعته بالأحد.

٣-ذهب المالكية [٨٧]: إلى أنه إذا كان المرهون مما يغاب عليه (يخفى هلاكه) فالقول قول الراهن ' سواء أقبضه للمرتهن ببينة أم لا ، وأما إن كان مما لا يغاب عليه (لا يخفى هلاكه) فالقول قول المرتهن ، إلا أن يكون قبضه ببينة .

[٨٦]) ردالمحتار لابن عابدين ج ١٠ ص ٩٥و٩٦، منار السبيل لابن ضويان ج ٢ ص٨٩.

[٨٧]) الذخيرة للقرافي ج ٨ ص ١٥٢ ، مواهب الجليل للحطاب ج ٦ ص ٥٧٩ ، الفواكه الدواني للنفراوي ج ٢ م ١٨ ص ٢٧٦.

الخاتمة وتشتمل فيما يلي :

- النتائج
- التوصيات
- الفهارس:

- فهرس الآيات
- فهرس الأحاديث
- فهرس الأعلام
- فهرس الموضوعات

النتائج:

بعد هده الدراسة توصلت إلى النتائج التالية :

١-يعد الرهن وثيقة بالدّين كسائر الوثائق، فالرهن : حبس مال بدين يمكن استيفاءه منه عند تعذر وفائه من غيره .

٢-ثبتت مشروعية الرهن : بالقرآن الكريم ، والسنة الشريفة ، والإجماع ، والقياس .

٣-الرهن جائز –باتفاق الفقهاء –في الحضر والسفر ، مع التمكن من الكتابة وعدمه ، خلافا للظاهرية ، حيث منعوه في الحضر ، ومع التمكن من الكتابة في السفر .

٤-للرهن خمسة اركان عند الجمهور : الراهن ، والمرتهن، والمرهون ، والمرهون به ، والصيقة . وركن واحد عند الحنفية هو : الصيقة من الإيجاب والقبول .

٥-اتفق الفقهاء في الجملة على أنه : كل ما جاز بيعه جاز رهنه ، ومن لم يجز بيعه وتبرعه لم يجز رهنه.

٦-يعتبر الرهن من عقود التبرعات (العقود العينية) .

٧-هناك شروط كل من العاقدين ، والصيقة ، والمرهون به، والمال المرهون .

٨-هناك حالات ينتهي بها عقد الرهن عند الفقهاء ، أهمها : الإقالة ، وفسخ المرتهن له ونحو ذلك.

٩-لا ينتهي عقد الرهن بموت العاقدين ، ولا جنونهما ولا الحجر عليهما ، خلافا للظاهرية ، حيث أبطلوا عقد الرهن بموت أحد العاقدين .

١٠-مسائل اختلاف الراهن والمرتهن يرتكز فهمها على معرفة المدعي من المدعى عليه.

التوصيات:

وتوصلت الباحثة إلى توصيات التالية :

١-أولا أصيكم نفسي ونفسكم بالتقوى الله عز وجلى .

٢-كتابة البحوث العلمية في المسائل المتجددة والتي تتعلق بالأحكام الرهن .

٣-دراسة الأحكام الشرعية المتعلقة بالرهن وأحكامه بتعميق وفهم دقيق .

٤-إلقاء الخطب والمحاضرات المتعلقة بها الموضوع ، وتشجيع الناس على الطريقة المباحة في طلب الرزق.

٥-ينبقي لإدارة الجامعة أن تشجع طلابها بإحياء المواضيع الفقه .

فهرست الآيات القرآنية الكريمة:

الآية :	السورة	الصفحة
{قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ۞ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ ﴾	البقرة	ت
قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ جِئْنَٰهُم بِكِتَٰبٍ فَصَّلْنَٰهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ ﴾	الأعراف	ح
قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾ ﴾	المدثر	١
قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ	الطور	١

ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ۚ كُلُّ ٱمْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾		
قَالَ تَعَالَى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾	آل عمران	٢٣
قَالَ تَعَالَى: ﴿يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٦﴾	ص	٥٥
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ....}	البقرة	٦٠

فهرس الأحاديث

الرقم	الأحاديث النبوية	الصفحة
١	"كل غلام مرتهن بعقيقته"	١
٢	لو يعطي الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر	٤٩

فهرس الأعلام

الرقم	العلم	الصفحة
١	الشافعي–أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي	١٥
٢	مالك بن انس بن مالك	١٤
٣	النووي–أبو زكريا يحي بن شرف الشافعي	١٥
٤	إبن قدامة–أبو محمدعبد الله بن أحمد بن قدامة	١٥
٥	إبن مفلح –أبو إسحاق برهان الدّين إبراهيم بن قدامة	١٥
٦	أبو يوسف–يعقوب بن إبراهيم	٣٠
٧	محمد بن الحسن الشيباني	٣٠
٨	زفر بن الهذيل العنبري التميمي	٣٠
٩	النخعي –إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي	٥٤
١٠	أبو ثور–إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي	٥٤
١١	قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب	٥٣
١٢	إبن منظور محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين	١٤

فهرس المصادر والمراجع:

١ -الأم للشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع.

الناشر: دار التدمرية.الطبعة الأولى ١٤٢٧-٢٠٠٩م.

٢-أحكام القرآن للحصاصيأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: ٣٧٠هـ).دار الكتب العلمية بيروت . الطبعة الأولى١٤١٥هـ-١٩٩٤.

٣-الإقناع لأبي شجاعشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: ٩٧٧هـ). الناشر دار الفكر.

٤-الإنصاف علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: ٨٨٥هـ)

الناشر: دار إحياء التراث العربي

الطبعة: الثانية - بدون تاريخ

٥-بدائع الصنائع علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: ٥٨٧هـ)

الناشر: دار الكتب العلمية. **الطبعة**: الثانية، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.

٦-بداية المجتهد لأبن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: ٥٩٥هـ)

الناشر: دار الحديث - القاهرة

الطبعة: بدون طبعة.تاريخ النشر: ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤ م.

٧-البخاري في صحيح محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي.

الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)
الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ.

٨-الحاوي الكبير أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: ٤٥٠هـ).

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ -١٩٩٩ م.

٩- الدر المختار على رد المحتار لإبن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: ١٢٥٢هـ)

الناشر: دار الفكر-بيروت

الطبعة: الثانية، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م .

١٠-الذخيرة أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: ٦٨٤هـ)

الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت

الطبعة: الأولى، ١٩٩٤م

١١-سنن إبن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: ٢٧٣هـ)

الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي.

١٢- شرح مختصر خليل للخرشي محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (المتوفى: ١١٠١هـ)

الناشر: دار الفكر للطباعة - بيروت

الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

١٣-شرح زاد المستغنع محمد بن محمد المختار الشنقيطي

الناشر: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية، الرياض - المملكة العربية السعودية

الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

١٤-فتح القدير لابن همام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: ٨٦١هـ)

الناشر: دار الفكر

الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

١٥-الفروع محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: ٧٦٣هـ)

الناشر: مؤسسة الرسالة

الطبعة: الأولى ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

١٦-الفواكه الدواني أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (المتوفى: ١١٢٦هـ)

الناشر: دار الفكر

الطبعة: بدون طبعة

١٧- المدونة الكبرى مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: ١٧٩هـ)

الناشر: دار الكتب العلمية

الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م

١٨-المغني لإمام إبن قدامة أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠هـ)

الناشر: مكتبة القاهرة

الطبعة: بدون طبعة

١٩-مغني المحتاج للخطيب شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: ٩٧٧هـ)

الناشر: دار الكتب العلمية

الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م

٢٠-منار السبيل: ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سا لم (المتوفى: ١٣٥٣هـ)

المحقق: زهير الشاويش

الناشر: المكتب الإسلامي

الطبعة: السابعة ١٤٠٩ هـ-١٩٨٩م ٢١

٢١-مواهب الجليل للحطاب شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: ٩٥٤هـ)

الناشر: دار الفكر

الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م٢٢

٢٢-المبسوط للسرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ)

الناشر: دار المعرفة - بيروت

الطبعة: بدون طبعة

تاريخ النشر: ١٤١٤هـ-١٩٩٣م

٢٣-المجموع شرح المهذب أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ)

الناشر: دار الفكر

(طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي)

٢٤-المحلى لإبن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: ٤٥٦هـ)

الناشر: دار الفكر - بيروت

الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

٢٥-كشاف القناع منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: ١٠٥١هـ)

الناشر: دار الكتب العلمية

٢٦-الطرق الحكيمة محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١هـ)

الناشر: مكتبة دار البيان

الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

٢٨-صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ٢٦١هـ)

المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي

الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت

٢٩-فقة الإسلامي وأدلته أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق - كلّيَّة الشَّريعة

الناشر: دار الفكر - سوريَّة - دمشق

الطبعة: الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة

٣٠-الكافئ في فقة أهل المدينة أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٤٦٣هـ)

المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني

الناشر: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية

الطبعة: الثانية، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م.

٣١- لسان العرب : محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى : ٧١١هـ)

الناشر : دار صادر – بيروت

الطبعة : الثالثة - ١٤

فهرس المحتويات.

البسملة.....ب
الإستهلال.....ت
الإهداء.....ث
المقدمة.....٢
سبب إختيار البحث.....٣
أهمية البحث وأهدافه.....٤
أسئلة البحث.....٥
حدودالبحث ومنهجه.....٦
هيكل البحث ٨
المبحث الأول :حقيقة الرهن ومشروعيته وفيه ثلاث مطالب.....١٠
المطلب الأول : تعريف الرهن ١١
المطلب الثاني : مشروعية الرهن. ١٥
المطلب الثالث. حكمة مشروعية الرهن ١٩
المطلب الرابع : أركان الرهن وعناصره ٢٢
المبحث الثاني : شروط عقد الرهن .وفيه خمسة مطالب ٢٥
المطلب الأول : شروط العاقدين ٢٦
المطلب الثاني : شروط الصيغة ٣١
المطلب الثالث : شروط المرهون ٣٤

المطلب الرابع : شروط المرهون به ٣٨
المبحث الثالث : أحكام الرهن . وفيه ثلاثة مطالب ٤٣
المطلب الأول : أنواع عقد الرهن ٤٤
المطلب الثاني :إنتهاء عقد الرهن. .....٤٧.
المطلب الثالث : إختلاف الراهن والمرتهن ٥١
الخاتمة.....٦٣
النتائج ٦٣
التوصيات.....٦٥
فهرس الأيات.....٦٦
فهرس الأحاديث.....٦٨
فهرس الأعلام.....٦٩
المصادر والمراجع.....٧٠
فهرس المحتويات.....٧٩